

บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎร เป็นค่าตอบแทนการที่รัฐให้บริการแก่ราษฎรในการทำให้สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ของราษฎรมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ แม้ต่อมาจะมีการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียน ตามคำพิพากษาของศาล เนื่องจากมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งกรณี มิได้มีผลเป็นการเพิกถอนการดำเนินการจดทะเบียนที่ได้ดำเนินการให้แล้วตามคำขอ ของราษฎรดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ขอ



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อทรัพย์สินที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ ตำบลลำผักชี อำเภอนองจอก (เจียรระดับ) กรุงเทพมหานคร จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีพื้นที่เขตมีนบุรี ในราคา ๒๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๙๓๘,๑๖๐ บาท ค่าคำขอเป็นเงิน ๕ บาท ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงิน ๕,๔๘๖,๒๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๗๒/๒๕๕๑ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว โดยสำนักงานบังคับคดีพื้นที่เขตมีนบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ซื้อทรัพย์สินและให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสู่ฐานะเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าภาษีเงินได้คืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเงินค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินเป็นเงินที่รัฐเรียกเก็บจากรายการเป็นค่าตอบแทนที่รัฐให้บริการแก่ราษฎร และประมวลกฎหมายที่ดินไม่มีบทบัญญัติให้คืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่วนค่าภาษีเงินได้ควรขอคืนจากกรมสรรพากรโดยตรง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๙๖๖,๔๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๙๓๘,๑๖๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามระเบียบในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๒ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แม้อต่อมาศาลจังหวัดมีนบุรีจะมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาด อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น ก็มีใช่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด



กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันจะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น เห็นว่าเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดเป็นเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเป็นค่าตอบแทนการที่รัฐให้บริการแก่ราษฎรในการทำสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของราษฎรมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อันทำให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว ก็หาได้มีผลเป็นการเพิกถอนการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการให้แล้วตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เมื่อกรณีไม่ปรากฏเหตุใดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗ เลขที่ดิน ๑๗ ตำบลลำผักชี อำเภอหนองจอก (เจริญระดับ) กรุงเทพมหานคร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๙๓๘,๑๖๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๐/๒๕๕๘)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

ผู้ได้รับการแจ้งการประเมินภาษีอากรมีหน้าที่ต้องนำเงินค่าภาษีเงินได้ไปชำระให้แก่กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากบุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับการประเมินนั้นก็ย่อมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี เมื่อปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ และมีได้ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดเวลา บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้ค้างภาษีอากร กรมสรรพากรจึงย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้างได้

สรุปข้อเท็จจริง

กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักตรวจสอบภาษีกลางได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึงผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีและภรรยา มีหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งต้องรับผิดชอบชำระเบี้ยปรับพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน ๑๘,๙๓๓,๕๓๕ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ยื่นคำขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรพร้อมกับยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีดังกล่าว และขอทุเลาการเสียภาษีอากรไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ยึดกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๒๔ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ ๕๕๘,๐๐๐ บาท และมีคำสั่งที่ สก.๔/ปท๒/๑๐๙/๒๕๕๒ ถึง ๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ รวม ๓ ฉบับให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๓๘.๗๑ บาท ไว้ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ คัดค้านคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศและคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้มีการแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่นำเงินภาษีเงินได้ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมินตามมาตรา ๑๘ ตรี^๑ แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประเมินภาษีอากรดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินภาษี แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และไม่ได้รับ

^๑ ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๑๘ ตรี ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ ทวิ ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษี บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีนั้น พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับการประเมิน



อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระเงินค่าภาษีภายในระยะเวลา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้างชำระภาษี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รวม ๒ ฉบับเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ภาษีอากรภายในระยะเวลาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ และคำสั่งที่ สก.๔/ปท๒/๑๐๙/๒๕๕๒ ถึง ๑๑๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ รวม ๓ ฉบับ เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร จึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๒^๒ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจในกฎหมายว่าจะต้องอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ผู้ฟ้องคดีจึงใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อชี้แจงต่อกรมสรรพากร และเมื่อนำอุทธรณ์ไปยื่นก็ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีรู้แล้วว่าต้องชำระหนี้ภาษีอากรตามหนังสือแจ้งการประเมินแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมกับยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีอากรดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ฟ้องคดีจะยกเอาความไม่รู้จักกฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังสามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นเพิ่มเติมหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดแล้วได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๕/๒๕๕๘)

^๒ ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนำส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง

เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อำนาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากรโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่กรมสรรพากรสั่งยึดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากร แต่เป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินในการหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ทรัพย์สินจึงตกเป็นของอดีตภรรยาของผู้ค้างชำระภาษีอากร โดยผลของสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ (ก) แล้วตั้งแต่ก่อนมีมูลหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งกรณีนี้แม้อดีตภรรยาของผู้ค้างชำระภาษีอากรจะยังมิได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่โดยที่กรมสรรพากรมิได้เป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและได้เสียค่าตอบแทนโดยสุจริต เมื่อบ้านและที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้างชำระค่าภาษี กรณีจึงย่อมไม่มีอำนาจที่จะออกคำสั่งยึดทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าภาษีได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากับนาย จ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้ร่วมกันปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๒/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ดินของบิดาของนาย จ. ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนสมรสกับนาย จ. และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ บิดาของนาย จ. ได้ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย จ. หลังจากนั้น นาย จ. ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปจำนองไว้กับธนาคาร ผู้ฟ้องคดีกับนาย จ. ได้จดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยนายทะเบียนอำเภอตะกั่วทุ่งได้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ตกลงกันว่า ทรัพย์สินมีบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังพร้อมที่ดินตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๔ หมู่ ๖ ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ระหว่างจำนองกับธนาคารในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ให้คู่หย่าฝ่ายหญิงรับภาระชำระหนี้ต่อธนาคารทั้งหมด และคู่หย่าฝ่ายชายยินยอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่หย่าฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว ต่อมา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบพบว่า นาย จ. มีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มนาย จ. เป็นเงินจำนวน ๗๘๖,๑๙๐ บาท และแจ้งให้นาย จ. ชำระเงินจำนวนดังกล่าว แต่นาย จ. เพิกเฉย กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และมีคำสั่งลงวันที่



๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ยึดทรัพย์สินของนาย จ. ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านการยึดทรัพย์ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งสำนักงานสรรพากรภาค ๑๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการยึดทรัพย์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิม คือ บิดาของนาย จ. ผู้ฟ้องคดีกับนาย จ. เป็นสามีภรรยากันได้จดทะเบียนสมรส และได้ร่วมกันปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๒/๔ เพื่อใช้พักอาศัยบนที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนสมรสกับนาย จ. หลังจากนั้น บิดาของนาย จ. ได้ยกที่ดินให้นาย จ. แม้จะเป็นการยกให้ในระหว่างสมรส แต่เมื่อสัญญาให้ที่ดินระบุว่า เป็นการให้โดยเสนหาไม่มีค่าตอบแทนระหว่างบิดากับบุตรชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่นาย จ. ได้ที่ดินมาโดยบิดายกให้ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวของนาย จ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ (๓)^๓ สำหรับสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกสองชั้นเลขที่ ๑๒/๔ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ได้ร่วมกันปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน โดยขณะนั้นผู้ฟ้องคดีกับนาย จ. อยู่กินกันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และได้รับอนุญาตจากบิดาของนาย จ. เจ้าของที่ดินให้บุคคลทั้งสองปลูกสร้างดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือสัญญาให้ที่ดินที่ระบุว่า เป็นการให้เฉพาะที่ดิน ส่วนสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกสองชั้นเลขที่ ๑๒/๔ เป็นของนาย จ. อยู่ก่อนแล้ว บ้านหลังดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างนาย จ. กับผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการทำมาหาได้ขณะอยู่กินกันสามีภริยา เป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส จึงเป็นสินส่วนตัว หลังจากนั้น นาย จ. และผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินและบ้านไปจำนองกับธนาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีกับนาย จ. ได้จดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยนายทะเบียนอำเภอตะกั่วทุ่งได้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่ผู้ฟ้องคดีและนาย จ. ตกลงกันว่า ทรัพย์สินมีบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังพร้อมที่ดินตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๔ หมู่ ๖ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ระหว่างจำนองกับธนาคารในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ให้คู่หย่าฝ่ายหญิงรับภาระชำระหนี้ต่อธนาคารทั้งหมด และคู่หย่าฝ่ายชายยินยอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่หย่าฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว บันทึกดังกล่าว

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๗๑ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนหา

ฯลฯ

ฯลฯ



มิใช่สัญญาให้ทรัพย์สิน จึงมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา ๕๒๕^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินในการหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันระหว่างนาย จ. กับผู้ฟ้องคดี และเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาทำการจดทะเบียนหย่า จึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๓๒ (ก)^๕ และย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมาย ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ และบ้านเลขที่ ๑๒/๔ จึงกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว

ทั้งนี้ แม้การได้มาซึ่งที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดีจะได้จดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ก็มีผลเพียงให้การได้มานั้นไม่บริบูรณ์เท่านั้น มิได้เป็นโมฆะหรือถือว่าไม่ได้สิทธิเลย และย่อมสามารถยกขึ้นอ้างหรือบังคับคู่กรณีให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ ส่วนกรณีที่จะยกขึ้นอ้างกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกนั้นได้รับทรัพย์สินดังกล่าวมาในสภาพใด หากเป็นการรับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน บุคคลภายนอกนั้นก็มิสิทธิดีกว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินและบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยต้องรับภาระจำนองที่มีต่อบ้านและที่ดิน อีกทั้งได้ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน แต่ยังติดขัดเรื่องค่าไถ่ถอนจำนอง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของค่าภาษีอากรของนาย จ. ซึ่งเป็นหนี้ค่าภาษีที่ค้างชำระในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้ก่อนผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจยึดทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าภาษีอากรได้ แม้ว่ามาตรา ๑๒ วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร จะบัญญัติว่าภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนำส่งให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง และวรรคสอง บัญญัติว่า เพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้าง ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง... ก็ตาม เพราะบ้านและที่ดินมิได้เป็นทรัพย์สินของนาย จ. และผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้เป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและได้เสียค่าตอบแทนโดยสุจริต เมื่อบ้านและที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย จ. ผู้ค้างชำระค่าภาษี

^{๔-๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่ายอมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ การให้ยอมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ

มาตรา ๑๕๓๒ เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา

แต่ในระหว่างสามีภริยา

(ก) ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนการหย่า



ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจที่จะออกคำสั่งยึดทรัพย์ดังกล่าว พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ให้ยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๕ ตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๐/๒๕๕๙)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างจดทะเบียนของผู้รับอนุญาตจัดหางาน กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลูกจ้างของผู้รับอนุญาตได้รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยมีการคิดเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน แต่ปรากฏว่ามีกรณีที่ส่งคนหางานบางรายไปทำงานต่างประเทศได้แต่ได้รับเงินค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงกัน บางรายส่งไปต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถหางานให้ได้ และบางรายไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้ ผู้รับอนุญาตจึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไปให้แก่คนหางานตามอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกำหนด หากไม่แล้วนายทะเบียนจัดหางานชอบที่จะดำเนินการให้มีการหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตวางไว้ได้ ซึ่งในการนี้ธนาคารผู้ออกหลักประกันต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันในเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้รับอนุญาต

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีธนาคาร ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้รับจดทะเบียน นาย อ. และนาง ภ. เป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ นาง ภ. ได้รับสมัครนาย ส. เพื่อไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท และระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ นาย อ. กับพวกได้ชักชวนและรับสมัครนาย ว. กับพวกรวม ๗ คน เพื่อไปทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคนหางานทั้ง ๗ คนได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๕,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าไม่สามารถหางานให้ตามที่ตกลงกันกับคนหางานทั้ง ๘ คนได้ ซึ่งต่อมาได้มีการคืนเงินบางส่วนให้กับนาย ว. กับพวกทั้ง ๗ คน เป็นเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท ส่วนนาย ส. ไม่ได้รับเงินคืนคนหางานทั้ง ๘ คน ดังกล่าวจึงได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแจ้งต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาว่า



ไม่เคยรับสมัครงานหรือรับเงินจากคนหางานทั้ง ๘ คน แต่อย่างใด ต่อมา อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่าจะหักหลักประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๘,๕๐๐ บาท เพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานให้แก่คนหางานทั้ง ๘ คน ตามส่วน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันดังกล่าว ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ แต่แก้ไขจำนวนหลักประกันที่จะหัก เป็นเงิน ๖๕๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ พร้อมแจ้งคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งหักหลักประกันใหม่ และได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเงินจำนวน ๖๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๖๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย อ. ตามคำขอลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และนาง ภ. ตามคำขอลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับจดทะเบียนบุคคลทั้งสองให้ทำหน้าที่รับสมัครและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหางาน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย อ. และมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งขอยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างรายนาง ภ. ถึงนายทะเบียน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการกระทำหลังจากแจ้งจดทะเบียนลูกจ้างนาย อ. และนาง ภ. เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปีเศษ (ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงในคำคัดค้านคำให้การว่า ได้มีการยกเลิก การจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย อ. และ นาง ภ. เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามลำดับ) เมื่อมีการร้องทุกข์ของคนหางาน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือเชิญผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปพบเกี่ยวกับการรับสมัครและเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่าย จากคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของนาง ภ. และนาย อ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ไปพบ พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ชี้แจงว่าไม่เคยรับสมัครงานหรือรับเงินจากคนหางานตามหนังสือของจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ได้ปฏิเสธว่านาย อ. และนาง ภ. ไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟังได้ว่านาย อ. เป็นลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ และนาง ภ. เป็นลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๘



มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับมาตรา ๔๗^๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อนาง ภ. ดำเนินการรับสมัครนาย ส. ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ และนาย อ. รับสมัครนาย ว. กับพวก รวม ๗ คน ไปทำงานที่ประเทศแอฟริกาใต้และประเทศเกาหลีใต้ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ การรับสมัครคนหางานทั้ง ๘ คน อยู่ในช่วงระยะเวลาที่นาง ภ. และนาย อ. เป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่าการกระทำของนาง ภ. และนาย อ. ที่เกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานทั้ง ๘ คน เป็นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อมีกรณี นาย ส. คนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงกัน และไม่สามารถหางานให้คนหางาน ๒ คน ขณะอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ รวมทั้งไม่สามารถจัดส่งคนหางานอีก ๕ คน ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานให้แก่ นาย ส. เป็นอัตราส่วนกับค่าจ้างที่นาย ส. ได้รับจริงตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม^๓

^{๑-๓} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๕ ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานตามแบบที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สำนักงาน เพื่อให้คนหางานตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน

ลูกจ้างและตัวแทนจัดหางานต้องมีได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศผู้อื่นในขณะเดียวกัน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ เว้นแต่คุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง

ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศผู้ใด ให้คุ้มครองถึงลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่าหรือได้ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต่วันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนหางานไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจ้างโดยมิใช่สาเหตุจากคนหางาน ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วนกับระยะเวลาที่คนหางานได้ทำงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่คนหางานยังประสงค์จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วนกับค่าจ้างที่คนหางานได้รับจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้นายทะเบียนจัดหางานกลางหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗) คืนให้แก่คนหางาน

เมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบโดยเร็ว

มาตรา ๔๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓



แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ และจะต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานอีกที่เหลือ ๗ คนไปแล้วทั้งหมดคืนให้แก่คนหางานทั้ง ๗ คน ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่คืนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานให้แก่คนหางานทั้ง ๘ คน นายทะเบียนจัดหางานกลาง จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หักค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากหลักประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไว้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ จึงต้องรับผิดชอบผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาค้ำประกันในเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พินิจพิเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๖๓๕,๗๕๗.๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๐๘,๕๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๒/๒๕๕๘)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติย่อมต้องรับโทษตามกฎหมาย การที่หน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทน จะนำพฤติการณ์ของนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจ้าง ย่อมไม่เป็นการสมเหตุสมผล นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมิได้กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการภาษีอากรด้วย ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดเงื่อนไขว่า แรงงานต่างด้าวที่จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ หากปรากฏว่ามีหลักฐาน ดังนี้ (๑) มีการจดทะเบียน

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ ว่าด้วยการจัดหางานในประเทศ มาใช้บังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยอนุโลม



และมีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให้ (๒) นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ (๓) ลูกจ้างต่างด้าวที่ยื่นขึ้นทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย และ (๔) ถ้าปรากฏมีข้อเท็จจริงตาม (๑) และ (๒) กองทุนเงินทดแทนเป็นผู้จ่าย แต่ถ้าไม่เข้า (๑) และ (๒) ให้กองทุนเป็นผู้ออกคำสั่งให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินทดแทน ต่อมา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีมติให้การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของคนต่างด้าวจะต้องมีหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (๑) ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ (๒) ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ เรื่อง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ กำหนดแนวปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนดังกล่าวให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นชาวพม่าที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และเป็นลูกจ้างสถานประกอบการเอกชน และเป็นลูกจ้างทำงานบ้านในบ้านของชาวไทยเห็นว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวโดยไม่เท่าเทียมกับแรงงานไทย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามลำดับ) มีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดำเนินการให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานและมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นข้อพิพาทจากกรณีที่แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้นี้จะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติโดยการจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ท.ร.๓๘/๑) และหมายเลขประจำตัว ๑๓ หลัก

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น แรงงานต่างด้าวจะต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพก่อนจ้างจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานต่อไป ซึ่งเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวรัฐได้จัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศไว้แล้ว ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาจัดทำฐานทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือเวียนฉบับพิพากษาหนดว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับสิทธิความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนอันเป็นสิทธิสำคัญตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ หากปรากฏว่ามีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงานจึงเป็นการรองรับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงาน จึงไม่เป็นการแบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้าง และหาเป็นการขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวแต่ประการใด และเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขคุณสมบัติในข้อดังกล่าวตามหนังสือเวียนฉบับพิพากษาแล้ว เห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีนี้ เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายยกเว้นการเป็นลูกจ้างตามคำนิยามคำว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ จึงย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และเห็นว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด หามีสิทธิดังกล่าวด้อยกว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขของคุณสมบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าวที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทยแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้างตามนัยมาตรา ๔๔^๔

^๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ

ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างตามแบบที่เลขาธิการกำหนด และจ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานแห่งท้องที่ที่นายจ้างยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ



แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ หากนายจ้างไม่ดำเนินการต้องรับโทษตามมาตรา ๔๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันในการดำเนินการต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น หากนำพฤติการณ์ของนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจ้าง ย่อมเป็นการไม่สมเหตุสมผล กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกรณีที่นำเรื่องการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเป็นเงื่อนไขการรองรับสิทธิของลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ นั้น เห็นว่า หากเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ที่จะกำหนดเงื่อนไขเช่นนั้นไม่ กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนบัญญัติไว้เช่นกัน

พิพากษาเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่า แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันมีคำพิพากษานี้ คำขออื่นให้ยก และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๘)

^{๕-๖} พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจำนวนตามที่จะต้องจ่าย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย

มาตรา ๔๗ เลขชื่การมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวน

การมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ยึด आयัด และขายทอดตลาดและจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้เลขชื่การมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

๓. สวัสดิการสังคม

กรณีสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้ไปทำงานในต่างประเทศแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยหนาวสั่น ปวดตามร่างกาย โดยมีสภาพที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้มากนัก และไม่ได้รับการรักษาโดยถูกต้องตามอาการ รวมถึงขาดการดูแลเอาใจใส่จากนายจ้าง จึงเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไปทำงานในต่างประเทศไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งภายหลังจากกลับถึงประเทศไทยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ในประเทศไทยว่า อาการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นอาการของโรคฉี่หนู หากไม่ได้รับการรักษาภายใน ๒ วัน อาจถึงแก่ความตายได้ แม้กรณีดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามข้อ ๕ (๒) (จ) ของระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ถือได้ว่ามีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควรที่อธิบดีกรมการจัดหางานพึงพิจารณาและใช้ดุลพินิจสั่งจ่ายเงินจากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการสงเคราะห์แก่บุคคลดังกล่าวได้ตามนัยข้อ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวงแรงงานข้างต้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้เดินทางไปทำงานที่ไต้หวันเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน และได้เริ่มทำงานให้นายจ้างในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หลังจากเลิกงานในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีอาการหนาวสั่น ปวดตามร่างกาย เหงื่อออก ปวดตามกระดูก ลามจึงพาไปพบแพทย์ที่คลินิก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา โดยให้ยามารับประทานและให้กลับมาพักที่โรงงานซึ่งมีสภาพที่แออัด ขาดผู้ดูแล อีกทั้ง นายจ้างไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ต่ออาการป่วยของผู้ฟ้องคดี อาการป่วยของผู้ฟ้องคดีไม่ดีขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยแพทย์ผู้รักษาระบุว่า ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคฉี่หนู และถ้าไม่ได้รับการรักษาภายใน ๒ วัน อาจเสียชีวิตได้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในการคุ้มครองของกองทุนฯ เนื่องจากตามข้อบังคับของทางการไต้หวัน โรคฉี่หนูไม่ใช่โรคต้องห้ามคนหางานไม่ให้ทำงานในไต้หวัน จึงไม่สามารถให้การสงเคราะห์แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้การสงเคราะห์ตามข้อ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวง



แรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมา หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยระบุเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางกลับมาประเทศไทย เพื่อรักษาอาการป่วยโรคฉี่หนู ทั้ง ๆ ที่สถานพยาบาลในไต้หวันสามารถรักษาโรคฉี่หนู ให้หายขาดได้ จึงไม่ใช่กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควรที่จะให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนฯ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ไม่ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ฟ้องคดีจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคำวินิจฉัยที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศฯ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดว่า ข้อ ๕ ให้จ่ายเงินจากกองทุนในกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (๒) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนซึ่งไปหรือจะไปทำงานในต่างประเทศหรือทนายาโดยธรรมชาติของสมาชิกของกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและหรือเงินสงเคราะห์ ดังนี้ (จ) เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของประเทศนั้น พบว่าสมาชิกกองทุนเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการประเทศนั้นห้ามมิให้ทำงานในประเทศต่อไป (๕) ภายใต้บังคับมาตรา ๕๓ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่มีได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากมีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินกองทุนเพื่อให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนได้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำงานอยู่ที่ไต้หวัน ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการหนาวสั่น ปวดตามร่างกาย เหงื่อออก ปวดตามกระดูกจนทนไม่ไหว ล้มได้พาไปพบแพทย์ที่คลินิก แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา โดยให้ยามารับประทาน และให้กลับมาพักที่โรงงาน ซึ่งตามสภาพในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีมีอาการรุนแรง เพราะป่วยเป็นโรคฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรง โรคดังกล่าวมีอาการปวดเฉื่อยประมาณ ๕ ถึง ๑๔ วัน ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะพำนัอยู่ที่ไต้หวันไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็ตาม แต่ตามสภาพที่ฟังพินิจของวิญญูชนแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรักษาโดยถูกต้องตามอาการ รวมถึงการขาดการเอาใจใส่จากนายจ้าง และมีอาการป่วยอยู่ในสภาพอันไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้มาก ย่อมมีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควรที่ฟังจะตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยได้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้ฟ้องคดีได้ป่วยเป็นโรคฉี่หนู ซึ่งแพทย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษวินิจฉัยว่า

หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรักษาภายใน ๒ วัน ผู้ฟ้องคดีอาจถึงแก่ความตายได้ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ของจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในขณะยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เงินจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามสำเนาบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดี จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ควรทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้เช่นกันหากได้มีการตรวจหลักฐานโดยละเอียด ด้วยเหตุนี้ แม้กรณีของผู้ฟ้องคดีจะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามข้อ ๕ (๒) (จ) ของระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศฯ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าว เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๕ (๕) ของระเบียบกระทรวงแรงงานฉบับเดียวกัน พิจารณายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ฟ้องคดีจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๙/๒๕๕๙)



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีผลทำให้บุคคลเสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน การที่นายอำเภอผู้มีอำนาจดำเนินการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านมีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่าผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เสียสิทธิตามกฎหมายกรณีดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบและวินิจฉัย จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้เป็นการสร้างขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ล่าช้าเกินความจำเป็นแต่อย่างใด เมื่อนายอำเภอยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งไม่ใช่เหตุผลให้การลงคะแนนหรือนับคะแนนในการเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่อาจกระทำได้ การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงตามวาระ นายอำเภอสิรินธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

